

CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a **15 de julio 2019**, entre **COASIN CHILE S.A.**, RUT N° **82.049.000-2**, representada por su Gerente de Recursos Humanos, Doña Francisca Ciudad Carmona, RUT: 9.157.563-9 correo electrónico **rr.hh@coasinlogicalis.cl**, ambos domiciliados en Santiago, Avenida Del Valle Norte #732, Piso 6, Huechuraba, de una parte, en adelante "el empleador", y por la otra don (a) **Cristhian Duber Zarate Timoteo**, Cedula Nacional de Identidad N° **22.486.159-1**, de Nacionalidad peruana, nacido(a) el **8 de mayo de 1984**, correo electrónico **cdzt84@gmail.com**, domiciliado(a) en **Av. Santa Isabel 55, dpto 806, Santiago**, en adelante "el trabajador", se ha convenido el siguiente Contrato de Trabajo:

PRIMERO: FUNCIONES

El Trabajador(a) se obliga a prestar servicios en calidad de **Técnico Soporte Terreno Nivel 1**, o cualquier otro similar que se le encomiende por la Empresa, debiendo prestar sus servicios fundamentalmente en las oficinas del Empleador, ubicadas en **Minera Los Pelambres Chacay N° S/N** comuna de **Salamanca, Región de Coquimbo**, sin perjuicio de la facultad del empleador para modificar, por causa justificada el sitio o recinto en que han de prestarse los servicios, con la sola limitación de que el nuevo sitio quede dentro de la misma ciudad y no importe menoscabo para el trabajador. No obstante, lo anterior y dada la función a desarrollar por el trabajador, esta se ejecutará en la ciudad de **Coquimbo** o en cualquier lugar del territorio nacional, de acuerdo a los requerimientos de carácter laboral, que se requieran temporalmente, dentro de la función específica de su cargo.

El Trabajador no limitará sus funciones al trabajo propio de su cargo, sino que también deberá efectuar aquellas que el empleador le encargue, que digan relación con el cargo, o que sean similares a tales servicios.

Si el trabajador tuviese dudas sobre la procedencia de algún hecho, acto, actividad o conducta que pudiese comprometer el nombre, prestigio o reputación del empleador o la responsabilidad de este último, deberá previamente consultarlo con su superior jerárquico y/o con el asesor legal, según sea el caso.

SEGUNDO: HORARIO.-

La Jornada ordinaria de trabajo será de 45 horas semanales, de: 08:00 a 13:00 horas, y de 14:00 a 18:00 horas

TERCERO: REMUNERACIÓN.-

Por la prestación de servicios convenida el empleador remunerará los servicios del trabajador con un sueldo base de **\$550.000.- (Quinientos cincuenta mil, pesos)**, en moneda legal en curso, liquidado y pagado por períodos mensuales vencidos, el último día hábil de cada mes, en el domicilio del empleador, el trabajador autoriza en este acto a su empleador a depositar su remuneración en su cuenta corriente, cuenta vista o vale vista electrónico.

El Empleador se compromete a otorgar al trabajador las siguientes asignaciones: Asignación de **Colación**, mensual y proporcional a los días trabajados, de **\$50.000 (Cincuenta mil pesos)**.- y Asignación de **Movilización** mensual y proporcional, de **\$50.000 (Cincuenta mil pesos)**.-

El empleador se compromete a cancelar al trabajador el 25% de su remuneración mensual con tope de un doceavo de 4,75 ingresos mínimos mensuales por concepto de gratificación legal, pudiendo otorgar anticipos mensuales. Con esto el empleador da cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 del Código del Trabajo.

De la remuneración, se deducirán los impuestos, las cotizaciones de seguridad social o previsual y las obligaciones que se deban a organismos públicos, ello de conformidad con el artículo 58 del Código del Trabajo.

No se podrán hacer otras deducciones, salvo que estén autorizadas por la ley, por el Reglamento Interno de la Empresa; o las que hayan sido ordenadas judicialmente; o que sean autorizadas por escrito por el trabajador. Todo ello, sin perjuicio de los anticipos de remuneración, dentro de cada periodo, que se autoriza realizar, por el trabajador, de antemano. Lo propio, para descontar el tiempo no trabajado, debido a inasistencias, permisos y atrasos; y el monto de las multas reglamentarias, en su caso.

CUARTO: PROPIEDAD INTELECTUAL.-

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 17.336, el trabajador autoriza expresamente al empleador, en forma exclusiva, ilimitada, por todo el período de protección legal de la obra, tanto en Chile como en el extranjero para hacer uso de la propiedad intelectual sobre las obras que se ejecuten en cumplimiento del presente contrato.

QUINTO: PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

Se presumirá concluyentemente que todo invento, marca comercial, modelo industrial, descubrimiento, perfeccionamiento, programa computacional u otros, hechos, ideados, descubiertos o creados por el trabajador durante la vigencia de este contrato y que de alguna manera digan relación con los productos, negocios, métodos de operación del Empleador, los cuales pertenecerán a este último, pudiendo patentarlos, registrarlos y/o inscribirlos como propios aún después de expirada la vigencia del presente contrato. Se presumirá concluyentemente que cualquier obra, invento, marca comercial, modelo industrial, descubrimiento, perfeccionamiento, programa computacional u otro, que se solicite inscribir, registrar o patentar dentro de un año después de terminado este contrato y que nombre al trabajador, o algún tercero con el cual tengan algún acuerdo, como su creador o titular, ha sido hecho o concebido mientras el trabajador trabajaba para el Empleador y de propiedad de este último.

SEXTO: NO COMPETENCIA.-

El Trabajador tendrá prohibido ejercer cualquier clase de servicios o actividad para terceros, sean personas naturales o jurídicas, distintas del Empleador, dentro del giro del negocio del empleador, o que puedan ser consideradas como competencia o resultar perjudicial a los intereses del empleador.

SEPTIMO: CONFIDENCIALIDAD

El Trabajador se obliga a mantener estricta confidencialidad y reserva sobre cualquier información acerca del Empleador, operación y proyectos de este último, que tenga conocimiento en el desempeño de sus funciones. De esta forma, respecto de la información confidencial a que el trabajador, pueda tener acceso, queda prohibido a éste, aprovechar y/o divulgar, publicar, revelar, hacer comentarios o, en general traspasar, de cualquier forma, total o parcialmente, por sí o a través de terceros, durante la vigencia del presente contrato y aún después de expirado éste, datos o informaciones relativos a los negocios del Empleador, resultados de su gestión, contenidos de su correspondencia, libros e informes, cualquiera sea su naturaleza, métodos de trabajo, investigaciones, inventos patentados o no, etc. y en general cualquier información de carácter confidencial.

OCTAVO: IMAGEN PÚBLICA

El Trabajador se obliga, en todo lo que diga relación con su imagen pública y con el trabajo que desarrolle para el Empleador, a mantener una conducta y comportamientos acordes con la moral y buenas costumbres, así como a no participar en crímenes o simples delitos.

NOVENO: PROHIBICIONES

Si el Trabajador incurriere en alguna de las prohibiciones establecidas en las cláusulas 5, 6, 7 y 8, del presente contrato, perderá el derecho a cualesquiera indemnización a que hubiere lugar, respondiendo además al Empleador de todos los perjuicios que pudiera ocasionarle al vulnerar dichas prohibiciones.

DECIMO: AFILIACIÓN A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EXTRANJERO

El trabajador declara expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, de conformidad con lo dispuesto en la legislación chilena vigente, en particular la Ley N° 18.156. En virtud de lo anterior, las partes acuerdan que el trabajador se encuentra acogido a dicha normativa, manteniendo su cobertura previsional fuera de Chile durante toda la vigencia de la relación laboral.

DECIMO PRIMERO: REGLAMENTO INTERNO

Las partes convienen en elevar a la calidad de esencial de este contrato, la obligatoriedad, para el trabajador, de cumplir celosamente el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la Empresa, cuya copia recibe en este acto y cuyo texto declara conocer y aceptar.

Además, el trabajador acepta y conoce la Política de Calidad establecida en este Reglamento Interno.

También será conocimiento del trabajador la entrega de la descripción de cargo, documento que le es entregado en el momento de la firma y aceptación del presente contrato.

DECIMO SEGUNDO:

En observancia a la Ley N°20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, COASIN ha adoptado e implementado el Modelo de Prevención de Delitos requerido por dicha ley, cuya finalidad es prevenir, evitar y detectar la comisión de los delitos de cohecho de funcionario público nacional o extranjero, financiamiento del terrorismo, receptación y lavado de activos, así como de los demás delitos que en un futuro se agreguen a esta Ley.

El TRABAJADOR se obliga a respetar y cumplir el Modelo de Prevención de Delitos, por lo que se compromete a no incurrir en conducta alguna que pueda conllevar la responsabilidad penal de COASIN. Asimismo, se obliga a conocer y cumplir íntegramente las normas, políticas y procedimientos internos, específicamente del Código de Ética y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, ambos dispuestos por COASIN. Estas obligaciones tienen el carácter de esencial para la relación laboral que los une.

El procedimiento de denuncia frente a cualquier incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos por parte del TRABAJADOR, y las sanciones aplicables, serán aquellas descritas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que el TRABAJADOR declara cumplir íntegramente.

DECIMO TERCERO:

Se deja constancia que él (la) trabajador(a) **Cristhian Duber Zarate Timoteo**, ha ingresado al servicio de la Empresa **COASIN CHILE S.A** con fecha **15 de julio de 2019**.

DECIMO CUARTO:

Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DECIMO QUINTO:

El presente contrato se firma en dos ejemplares, declarando el trabajador que ha recibido en este acto un ejemplar a su entera satisfacción.



FIRMA DEL TRABAJADOR
RUT: 22.486.159-1



P.P. FIRMA DEL EMPLEADOR
RUT: 82.049.000-2